

Basado en el análisis de los documentos sobre el proceso **MC-001-2026** del Concejo Municipal de Chinácota, se puede determinar que este caso representa un ejemplo de **malas prácticas contractuales** debido a errores estructurales en la planeación y falta de rigor administrativo.

Aquí los argumentos técnicos y legales que justifican por qué se considera un mal proceso:

1. Incoherencia Presupuestal Grave (Vicio de Legalidad)

La falla más crítica identificada fue la falta de concordancia entre los documentos base y la publicación oficial:

- **Discrepancia de cifras:** Mientras que los estudios previos y pliegos señalaban un presupuesto de **\$21.280.000**, la invitación pública en el SECOP registraba un valor de **\$26.676.000**.
- **Impacto:** Esta inconsistencia vulnera los principios de **transparencia y selección objetiva**, ya que los proponentes no tienen claridad sobre el techo presupuestal real, lo que puede llevar a ofertas rechazadas o a una malversación de fondos públicos.

2. Deficiencias en la Planeación Financiera

Un contrato con buenas prácticas debe tener un respaldo presupuestal exacto y verificado:

- **Error en el CDP:** El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP No. 01 1905) presentaba diferencias con lo publicado, lo que indica que el proceso salió a la luz sin una revisión técnica del área financiera.
- **Riesgo de Nulidad:** Como bien lo señaló la observación ciudadana recibida, este tipo de errores constituyen un **vicio sustancial** que expone al proceso a ser demandado o anulado en cualquier etapa.

3. Falta de Rigor en la Etapa de Convocatoria

A diferencia del primer contrato analizado (el de "Buenas Prácticas"), este proceso no detectó sus propios errores antes de la publicación:

- **Reacción tardía:** La entidad solo reconoció el error después de que una ciudadana presentara una "Observación Extemporánea". Un buen proceso cuenta con filtros internos (jurídicos y financieros) que evitan que pliegos con errores de cuantía lleguen al público.

4. Terminación Anormal del Proceso

El estado final del proceso en el SECOP es **"Terminado Anormalmente después de Convocado"**:

- **Declaratoria de Desierta:** La entidad tuvo que emitir la Resolución No. 004 para declarar desierto el proceso debido a la imposibilidad de corregir el error sin vulnerar el debido proceso de los interesados.
- **Ineficiencia Administrativa:** Esto representa una pérdida de tiempo y recursos para la administración municipal y para los posibles proveedores que invirtieron tiempo preparando ofertas basadas en datos erróneos.

5. Debilidad en los Estudios Previos

Aunque se presentaron como "Estudios y Documentos Previos", el hecho de que la cifra del presupuesto fuera errónea demuestra que el **Análisis del Sector** o el cálculo de los elementos de papelería y cafetería no fue verificado contra la realidad del mercado o la capacidad presupuestal real de la vigencia 2026.